

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4121/2532

นาง พิไล ทิพย์จันทร์
นาง เกื้อกุล สุวรรณ ศิริพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 86

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวที่เช่าเนื่องจากครบกำหนดอายุการเช่า เมื่อจำเลยไม่ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในตึกแถวที่เช่าต่อไป ส่วนข้อต่อสู้ที่ว่า โจทก์มิใช่เจ้าของตึกแถวที่ให้เช่า โจทก์ผิดสัญญาไม่โอนขายตึกแถวที่เช่าให้จำเลยทำให้จำเลยเสียหายนั้น ไม่เป็นเหตุให้จำเลยมีสิทธิอยู่ในตึกแถวได้ ดังนี้ ศาลลงสืบพยานและพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้เช่าตึกแถว 4 ชั้นจำนวน 1 คูหาจากโจทก์ มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบว่าสัญญาเช่าตึกแถวจะครบกำหนดอายุสัญญาเช่า โจทก์ไม่มีความประสงค์จะให้จำเลยได้เช่าตึกแถวดังกล่าวต่อไป ให้จำเลยขนย้ายออกไปแต่จำเลยไม่ยอมรับหนังสือของทนายโจทก์ ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยพร้อมด้วยบริวารขนย้ายครอบครัวและสิ่งของออกไปจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตึกแถวตามฟ้อง โจทก์เคยตกลงขายตึกแถวตามฟ้องพร้อมที่ดินให้จำเลยในราคา 2,700,000 บาท จำเลยได้วางมัดจำไว้เป็นเงิน 150,000 บาท แต่โจทก์ผิดสัญญาไม่โอนตึกแถวให้จำเลย และนำตึกแถวดังกล่าวไปขายให้บุคคลอื่น โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าข้อ 11 ทำให้จำเลยเสียหาย และโจทก์มิได้บอกกล่าวให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถวตามฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องคำให้การเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ ให้ตั้งชี้สองสถานและงดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวตามฟ้องจากโจทก์ สัญญาเช่าครบกำหนดแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อไป จำเลยไม่มีสิทธิที่จะอยู่ที่ตึกแถวที่เช่า แม้จะฟังว่าโจทก์มิใช่เจ้าของตึกแถวที่ให้เช่าโจทก์ก็ฟ้องขับไล่ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้จำเลยออกจากตึกแถวที่เช่าก่อน ข้อที่จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ผิดสัญญาไม่ขายตึกแถวที่เช่าให้จำเลย และโจทก์ผิดสัญญาเช่าข้อ 11 ก็ไม่เป็นเหตุที่ทำให้ จำเลยได้เช่าตึกแถวที่เช่าต่อไปได้ พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายครอบครัวและสิ่งของออกไปจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานแล้ววินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีชอบหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวที่จำเลยเช่าจากโจทก์ เนื่องจากสัญญาเช่าครบกำหนดอายุการเช่า เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่

โจทก์ฟ้องซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในตึกแถวที่เช่าต่อไป ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า โจทก์มิใช่เจ้าของตึกแถวที่ให้เช่า โจทก์ผิดสัญญาไม่โอนขายตึกแถวที่ให้เช่าให้จำเลย โจทก์ผิดสัญญาเช่าข้อ 11 ทำให้จำเลยเสียหายและโจทก์มิได้บอกกล่าวให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกแถวที่เช่านั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความตามข้อต่อสู้ของจำเลยก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิขับไล่จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าออกจากตึกแถวที่เช่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า เพราะสัญญาเช่านั้นเป็นเพียงสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดเท่านั้น ผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าและสัญญาเช่าย่อมระงับไปเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้โดยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน และหากได้ความว่าการที่โจทก์ผิดสัญญา ไม่โอนขายตึกแถวให้จำเลยและผิดสัญญาเช่าทำให้จำเลยเสียหาย ก็เห็นว่าไม่ใช่เหตุทำให้จำเลยมีสิทธิอยู่ในตึกแถวได้ต่อไปเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดตามสัญญา"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทระศักดิ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ